

Bài 3

I. Quan hệ pháp luật

1. Khái niệm

- là những quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội
- Trong đó các chủ thể tham gia có những quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định và đảm bảo thực hiện.
- QHXL được điều chỉnh theo các quy phạm pháp luật và khi có sự vận pháp lý phát sinh

Vd: Quan hệ hôn nhân, Quan hệ hợp đồng,

2. Đặc điểm của QHPL

- Là quan hệ xã hội phản ánh ý chí của Nhà nước
- Xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật
- Nội dung được cấu thành bởi các quyền và nghĩa vụ pháp lý mà việc thực hiện được đảm bảo bằng sự cưỡng chế của nhà nước.
- Sự xuất hiện, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật luôn gắn liền với sự vận pháp lý

3. Cấu thành QHPL

- Chủ thể: Ai tham gia?
- Khách thể: Các chủ thể mong muốn cái gì?
- Nội dung: Có quyền và nghĩa vụ gì?

Để trở thành chủ thể, cần có năng lực chủ thể

Năng lực hành vi Năng lực pháp luật
↓ ↓
là khả năng của là khả năng của chủ

chủ thể có những thể thực hiện được hành

quyền và nghĩa vụ vì đó mà chọn trách nhiệm

pháp lý mà Nhà nước về hậu quả từ hành vi

quy định

ở

Các chủ thể chủ yếu của QHPL

- Nhà nước
 - Thể nhân (công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch, ...)
 - Pháp nhân
 - Tổ chức có năng lực pháp lý hạn chế
- Đối với nội dung QHPL
- Với quyền
 - + Người lựa chọn những xử sự theo cách thức mà PL cho phép
 - + Khả năng yêu cầu chủ thể bên kia thực hiện nghĩa vụ tương ứng để tôn trọng việc thực hiện quyền của mình
 - + Người được yêu cầu cơ quan NN có thẩm quyền

bảo vệ quyền của mình khi bị chủ thể bên kia vi phạm

- Về nghĩa vụ

+ Nghĩa vụ tiến hành những hành vi bắt buộc nhất định

+ Nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện những hành vi bắt buộc.

3. Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ ~~qua~~ qhpl

- Có quy phạm, pháp luật điều chỉnh

- Có các chủ thể đủ năng lực pháp lý

- Có sự liên pháp lý phát sinh

II. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

1. Khái niệm

- Là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức cụ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý

- Được thể hiện dưới dạng hành động hay không hành động

- Trái với PL

- Có lỗi

- Gây thiệt hại cho XH hoặc các QHPL của NN hoặc cá nhân

2. Các dấu hiệu cơ bản của VPL

- Là hành vi xác định của công nghệ an ninh

- Phải với cái quy định của pháp luật hiện hành
- Có chủ thể, lỗi, cố ý hoặc vô ý
- Khi thể của hành vi phải có đủ những lực trách nhiệm pháp lý theo luật định?

3. Cấu thành VPPL

- Chủ thể
- Khách thể
- Chủ quan
- Khách quan

Bao gồm những mặt, những yếu tố cấu thành được quy định cụ thể trong các quy phạm pháp luật ~~nhất~~

→ Là sự nhận thức, suy nghĩ, thái độ của chủ thể thực hiện hành vi trái PL

Thể hiện ở các yếu tố

+ Lỗi

+ Động cơ, mục đích

→ Cố ý trực tiếp

→ Cố ý gián tiếp

→ Vô ý do cần thận

→ Vô ý do quá tự tin

4. Phân loại VPPL

- Hình sự
- Hành chính
- Dân sự
- Vi phạm kỷ luật

Trách nhiệm pháp lý

1. Khái niệm

- Là hậu quả bất lợi mà xã hội, tổ chức phải gánh chịu khi họ vi phạm đúng quy định trong các quy phạm PL

2. Đặc điểm

- Cơ sở là vi phạm pháp luật
- Chủ thể cơ quan NN có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục luật định
- Biện pháp cưỡng chế do cơ quan NN có thẩm quyền áp dụng cho chủ thể đã VPPL
- Dựa trên các quyết định của cơ quan NN có thẩm quyền

3. Phân loại TNPL

- Hình sự
- Hành chính
- Dân sự
- ~~big~~ Trách nhiệm kỷ luật